

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2981/2537

นางอมรรัตน์ จุฑามาชชาติ
นายบพิธ จุฑามาชชาติ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1713

ป.วิ.พ. มาตรา 183, มาตรา 226 (1), มาตรา 247

คดีร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ประเด็นมีเพียงว่า สมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ การที่จะชักค้ำนพยานผู้ร้องในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการมรดกเดิมและการจะจัดการมรดกต่อไปอย่างไรนั้น จึงไม่เป็นประโยชน์แก่การวินิจฉัยคดี ประกอบกับการที่ศาลจะตั้งผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดกเป็นดุลพินิจของศาลโดยเฉพาะ ดังนั้น ที่ศาลไม่อนุญาตให้ผู้คัดค้านชักค้ำนพยานผู้ร้องในเรื่องดังกล่าวนั้นชอบแล้ว

คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ผู้คัดค้านชักค้ำนพยานผู้ร้องเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา เมื่อผู้คัดค้านไม่ได้โต้แย้งคำสั่งไว้ จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 226 (1) ประกอบมาตรา 247

คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ผู้คัดค้านชักค้ำนพยานผู้ร้องเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา เมื่อผู้คัดค้านไม่ได้โต้แย้งคำสั่งไว้ จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ฎีกาตาม ป.วิ.พ. มาตรา 226 (1) ประกอบมาตรา 247

(ดุสิต เพชรปลูก-เสมอ อินทระศักดิ์-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

ศาลจังหวัดพัทลุง - นายพิชัย เพ็งผ่อง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายสถิตย์ ไพเราะ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------